

Sentencia N° 27023**Recurso Junta Departamental de Flores inscriptos en el Registro Civico del Departamento de Flores**

Fuente del Texto: CORTE ELECTORAL

[Ver Original](#)

Montevideo 27 de agosto de 2009.

Sentencia N° 27023

"VISTO: La iniciativa de Decreto presentada ante la Junta Departamental de Flores por quienes alegan estar inscriptos en el Registro Cívico en el Departamento de Flores.

RESULTANDO: I) Que un conjunto de ciudadanos alegando estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional en el Departamento de Flores e invocando los artículos 78 y 79 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, y 305 de la Constitución de la República pretenden presentar una iniciativa popular en materia departamental para que la Junta Departamental sancione un decreto con el siguiente texto: "Permítase la libre circulación en las plantas urbanas y suburbanas del departamento, a todos los ciclistas y motociclistas habilitados que lo hagan sin llevar puesto el llamado casco protector siempre y cuando conduzcan a velocidades inferiores a los 40 kilómetros".

II) Que la iniciativa se presentó ante la Junta Departamental el 30 de diciembre de 2008 y el 23 de marzo de 2009, dicha Junta dictó la Resolución Nro. 14.133, Expediente Nro. 08/1270 disponiendo de acuerdo a lo informado por la Asesora de Legislación de esa Corporación "... remitir las actuaciones (lo que se efectivizó el 27 de marzo de 2009) a la Corte Electoral a fin de que corrobore la cantidad y autenticidad de las firmas con relación al padrón electoral departamental", y "... en el entendido que es en ese momento y ante la verificación positiva que se podrá comenzar el estudio de fondo del asunto" refiriéndose al comienzo del plazo establecido en el artículo 79 de la Ley N° 9.515.

III) Que en anteriores sentencias (en particular las sentencias números 24.369 y 25.492) la Corte Electoral, con otras integraciones, efectuó consideraciones respecto al instituto de la iniciativa popular departamental. Que en similar sentido se pronunció la Corte Electoral en su actual integración en sentencia N° 26.926 de 20 de diciembre de 2006 y sentencia N° 26.927 de 20 de diciembre de 2006, ambas en relación al uso de cascos protectores. En particular la última sentencia mencionada trató de

una iniciativa en el Departamento de Colonia referida precisamente a la no obligatoriedad del uso del casco protector para los conductores de vehículos de dos ruedas, motos, ciclomotores, bicicletas y similares, para circular en las zonas urbanas y suburbanas del Departamento de Colonia y en los caminos rurales de jurisdicción municipal. A dicho planteamiento la Corte Electoral falló no haciendo lugar a la procedencia de la iniciativa popular departamental presentada ante la Junta Departamental de Colonia, por no haber sido instituida por la ley la iniciativa Departamental prevista como facultad del legislador en el inciso 2° del artículo 304 de la Constitución de la República y además por ser el contenido de la iniciativa presentada materia nacional y no departamental.

IV) Que el artículo 304 de la Constitución de la República, desde la Constitución de 1952, dispone que: "La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.

También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental." (los destacados en negrita no figuran en el texto del artículo).

Que, a su vez, el artículo 305 de la Constitución de la República - invocado por los comparecientes- se refiere a la iniciativa en materia local y no a la departamental y dispone, también desde la Constitución de 1952, que: "El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción." (los destacados en negrita no figuran en el texto del artículo).

CONSIDERANDO: I) Que aun sin entrar a considerar si -después de la sanción de la Constitución de 1952- se encuentran o no vigentes las disposiciones de la Ley N°9.515, de 28 de octubre de 1935, en lo que se refiere a los institutos del referéndum y de la iniciativa, el asunto de obrados se puede resolver atendiendo a que, en el tema planteado, la legislación nacional ha delimitado lo que se entiende por asuntos de jurisdicción nacional y asuntos de jurisdicción departamental, lo que habilita a la Corte Electoral calificar la procedencia o no de la iniciativa de autos.

II) Que ante la decisión de la Junta Departamental de Flores de diferir su pronunciamiento respecto el estudio del fondo del asunto, la Corporación entrará a la consideración de la materia objeto de la iniciativa, ya que pierde sentido la verificación de firmas ante un caso que ha sido objeto de pronunciamientos por esta Corporación y ha sido dilucidado, además, por la legislación vigente.

III) Que en el aspecto formal lo que importa es determinar si se trata de asuntos de jurisdicción local, departamental o nacional, puesto que si

no se trata de ninguno de los dos primeros mencionados la iniciativa en análisis no tendría andamio.

IV) Que, como enseñaba Justino Jiménez de Aréchaga, el Cuerpo Electoral (en este caso el departamental) es un Poder de Gobierno, que actúa en la realización de ciertos actos de soberanía que le encomendó la Constitución, no como el soberano, que no lo es, sino en representación del soberano (la Nación), con todas las limitaciones con que actúan los otros cuerpos o poderes representativos. Y esas limitaciones son de oportunidad; de competencia; de forma y de fin, derivadas, estas últimas, de la teoría general de la Constitución. (Justino Jiménez de Aréchaga, La Constitución Nacional Tomo III páginas 11, 12,13, 15 y 16).

Todos los Poderes en su actuación están sometidos a la Constitución, por tanto, el Cuerpo Electoral no puede actuar fuera del ámbito de su competencia o con desarreglo respecto de las formas previstas por la Carta. (op.cit. página 16).

V) En el caso de la iniciativa popular en materia departamental, que no fue instituida por la Constitución, no puede recurrirse a ningún otro tipo de normas para viabilizarla. Ni siquiera está reglamentada la iniciativa popular legislativa en materia nacional. En ese sentido es errónea la invocación por los promotores de la iniciativa de los artículos 78 de la Ley N° 9.515 y 305 de la Constitución de la República, pues -aun sin entrar a considerar la vigencia o no del artículo 78 referido - es claro que tanto uno como el otro se refieren a la iniciativa en asuntos de jurisdicción local y por tanto no departamental, como es el caso de la iniciativa que se promueve.

VI) "En derecho público la competencia" es la "aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos", que "determina los límites dentro de los cuales han de moverse unas y otros". "Este concepto desempeña en el derecho público un papel equivalente al de la capacidad de las personas físicas en el derecho privado." (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, N°103 pág.191). Pero la precisión es que las personas públicas y sus órganos sólo pueden hacer aquello que les está permitido o, mejor dicho, aquello para lo que tienen competencia de acuerdo a la Constitución y a la Ley. El principio, en este campo, no es el de la libertad sino el de la especialidad. Las personas públicas "sólo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación; en otras palabras, en la materia que constituye su competencia específica". (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo II, N°624 pág.178). Este principio es la "materia" como elemento determinante de la competencia de las personas jurídicas. (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, N° 108 pág.198 y 199).

VII) Que ni aun el Cuerpo Electoral departamental puede escapar a ese principio de especialidad.

VIII) Que, examinando la competencia en su contenido, se observa que

existen tres elementos fundamentales que la determinan: el territorio, la materia y los poderes jurídicos o funciones. (Sayagués N° 104, pág.193 Tomo I)

En el caso de los Gobiernos Departamentales es muy claro que el territorio es el del respectivo Departamento. En cuanto a sus poderes jurídicos o funciones cada una de las diecinueve personas públicas denominadas Gobiernos Departamentales, tiene competencia legislativa y administrativa en la materia municipal (en la Constitución actual sería más correcto el término departamental); pero después, dentro de cada gobierno departamental esa competencia se distribuye entre sus distintos órganos: la Junta Departamental tiene competencias legislativa y de contralor; el Intendente Municipal competencia administrativa, (que puede compartir con las autoridades locales en cuanto se refiere a la localidad en que éstas actúan).

IX) Que, en cuanto a la materia, en el plano doctrinario, el Dr. Daniel Hugo Martins enseña que: "Es materia departamental toda tarea o actividad pública en la que exista un interés del Departamento que predomine sobre el interés del Estado y no haya sido asignada por la Constitución a otro órgano del Estado." (Daniel Hugo Martins, El Gobierno y la Administración de los Departamentos, Tomo II, pág.71). En el plano jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia, en sentencia No. 10/89 de 22 de febrero de 1989, entendió que: "La competencia departamental, en nuestro régimen constitucional, está limitada a la regulación de asuntos que tengan un concreto y preciso interés para esa particular región" (Ob. cit., pág. 73).

X) Que en las sentencias de la Corte Electoral de diciembre de 2006 se expuso que en nuestro ordenamiento jurídico el tema en cuestión ha tenido en la especie el siguiente desarrollo de derecho positivo: 1) El artículo 27 del Decreto-Ley N° 10.382, de 13 de febrero de 1943, legisló respecto a la existencia de un Reglamento de Tránsito que debería dictar el Poder Ejecutivo; 2) El Decreto del Poder Ejecutivo N°118/984, de 23 de marzo de 1984, que aprobó el nuevo texto del Reglamento Nacional de Circulación Vial en el que se disponen normas sobre el uso de cascos protectores; 3) El 7 de octubre de 1968 se acordó por la Conferencia especial de las Naciones Unidas la Convención de Circulación Vial de Viena, la que quedó abierta a la firma y fue aprobada por el Decreto Ley N° 15.011, de 13 de mayo de 1980, que contiene previsiones respecto al casco de protección; 4) El artículo 34° de la Ley N°16.585, de 22 de setiembre de 1994, obliga a las Intendencias Municipales a fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mencionado decreto-ley N° 15.011; 5) Que, además, el artículo 44 de la Constitución de la República establece que: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud...".

XI) Que, con posterioridad al dictado de las sentencias referidas, se sancionó la ley N°18.191, de 30 de octubre de 2007 -cuyas disposiciones son

de orden público- que en su artículo 33° dispone la obligatoriedad del uso de casco protector para los usuarios de motocicletas que circulen en todas las vías públicas del país, ubicadas en zonas urbanas, sub urbanas y rurales, incluidas las vías privadas libradas al uso público y las vías y espacios privados abiertos parcialmente al público.

XII) Que, como se destacó en los resultandos y en los considerandos precedentes, existen disposiciones dictadas por leyes de carácter nacional, inclusive de reciente data y hasta normas constitucionales que permiten afirmar que todo lo relativo a la seguridad en el tránsito es materia nacional y no exclusivamente departamental (no existe un concreto y específico interés de ese tipo), al extremo que es inconcebible que en el tema exista una reglamentación en el orden nacional y otra diferente en el orden departamental.

XIII) Que la Ley N° 18.191, de 30 de octubre de 2007, establece en su Artículo 1°) "Que las disposiciones de la presente ley son de orden público, el tránsito y la seguridad vial constituyen una actividad de trascendencia e interés público en tanto involucran valores como la vida y la seguridad personal que como tales merecen la protección de la ley". Los fines de la Ley están definidos en el artículo 2°) en dos numerales "1. Proteger la vida humana y la integridad psicofísica de las personas y contribuir a la preservación del orden y la seguridad públicos... 2. Preservar la funcionalidad del tránsito... " El objeto de la Ley está definido en su artículo 3°) en los siguientes términos: "El objeto de la Ley es regular el tránsito peatonal y vehicular así como la seguridad vial...". En cuanto al ámbito espacial de aplicación de la misma lo define en el artículo 4°) en los siguientes términos: "en todas las vías públicas del país, ubicadas en zonas urbanas, sub urbanas y rurales, incluidas las vías privadas libradas al uso público y las vías y espacios privados abiertos parcialmente al público". (la letra cursiva no figura en el texto de la Ley)

XIV) Que en el artículo 3° de la ley -antes referido- se establece que "El objeto de la ley es regular el tránsito peatonal y vehicular así como la seguridad vial, en particular". En ese concepto amplio se menciona en varios artículos de la ley a las "bicicletas" (así por ejemplo en los artículos 29 y 32 de la ley) y, además, quedan comprendidas en la definición de vehículo contenida en el anexo: "Artefacto de libre operación, que sirve para transportar personas o bienes por una vía."

XV) Que en lo que específicamente refiere al contenido de la iniciativa el artículo 33° de la Ley 18.191, establece que: "Es obligatorio el uso de casco protector para los usuarios de motocicletas que circulen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley".

XVI) Que lo que ya era advertible respecto a la naturaleza nacional y no exclusivamente departamental en el proceso evolutivo de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas en los considerandos precedentes y

que fuera recogido en las sentencias de esta Corporación de diciembre de 2006, viene a confirmarse definitivamente con la aprobación de la Ley N° 18.191.

XVII) Que, a mayor abundamiento, el artículo 44° de la Constitución de la República establece: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud..., procurando el perfeccionamiento físico... de todos los habitantes del país." Así como que: "Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud..." Evidentemente el uso del casco reglamentario debe considerarse dentro de los deberes referidos.

XVIII) Que, tratándose de materia nacional, el Cuerpo Electoral Departamental no podría actuar sobre una materia que le es ajena y menos aun para derogarla, porque tal sería el efecto de la iniciativa, que establece una distinción respecto a la velocidad (inferior a 40 kilómetros) cuando el legislador no tuvo en cuenta ni hizo distinción alguna respecto a la velocidad que desarrollaren los usuarios de motocicletas.

XIX) Que, se advierte que el procedimiento de iniciativa que se pretende movilizar, en lo que hace al ámbito departamental, no persigue la creación de normas sino la derogación de la norma legal existente (Ley N° 18.191), lo que escapa a la iniciativa local o departamental, aun en el caso que se argumente que las mismas tienen vigencia. La derogación de una norma legal es parte de la función legislativa y le está reservada al Poder Legislativo y en ciertos casos al Cuerpo Electoral Nacional por vía del recurso de referéndum, cuyo plazo de interposición, en el caso, venció.

XX) Que si bien la última ley referida no contiene previsiones respecto al uso de cascos protectores para la circulación en bicicletas, no es menos cierto que la iniciativa de que tratan estos obrados se refiere tanto a bicicletas como a motocicletas, estas últimas sí comprendidas expresamente en la ley para hacer obligatorio el uso de casco protector (art.33). No le corresponde a la Corte Electoral dividir el objeto de la iniciativa pues esta es precisamente un acto colectivo en el que cada adherente expresa su voluntad respecto a la totalidad del objeto de la iniciativa que se precisa en el acápite de las papeletas respectivas, Los propios promotores de la iniciativa son los que determinan el objeto plural de la misma, el que queda fijado con la presentación de la promoción, lo que supone que la Corte Electoral no pueda pronunciarse parcialmente, cercenando la iniciativa, admitiendo una parte y rechazando la otra, puesto que, de hacerlo, se estaría sustituyendo a los promotores de ella.

XXI) Que no deja de ser cierto, además, que la circulación en bicicletas, en tanto lo hacen por las mismas vías que utilizan los vehículos a motor que desarrollan una mayor velocidad, se integra al tránsito y, en ese aspecto, se involucran valores como la vida y la seguridad personal que como tales merecen la protección de la ley.

XXII) Que aun sin considerar si la iniciativa departamental se debe considerar existente o debe ser instituida por el legislador, de acuerdo al

inciso 2° del artículo 304 de la Constitución de la República, la Corporación igualmente se encuentra en condiciones de fallar.

Por todo lo expuesto precedentemente la Corte Electoral FALLA:

No hacer lugar a la procedencia de la iniciativa popular departamental presentada ante la Junta Departamental de Flores, individualizada en el Visto y Resultandos de esta sentencia, por ser su contenido materia nacional y no departamental y violar lo dispuesto en la Ley N° 18.191, de 30 de octubre de 2007.

Dr. Carlos A. Urruty
Presidente

Dr. Renán Rodríguez
Vicepresidente

Dr. Alberto Maschwitz Durán
Ministro

Prof. Rodolfo González Rissotto
Ministro

Dr. Washington Salvo Stotz
Ministro

Sr. José M. Orlando Dacal
Ministro

Sr. Edgardo Martínez Zimarioff
Ministro

Sr. Manuel W. Báez Casuriaga
Ministro

Dr. Wilfredo Penco
Ministro

Dr. Antonio Morell

Secretario Letrado

Dr. Carlos Urruty, Presidente, Dr. Renan Rodriguez, Vicepresidente, Dr. Alberto Maschwitz, Prof. Rodolfo González Rissotto, Dr. Washington Salvo Stotz, Sr. José M. Orlando Dacal, Sr. Edgardo Martinez Zimarioff, Sr. Manuel W. Báez Casuriaga, Dr. Wilfredo Penco, Ministros, Dr. Antonio Morell, Secretario Letrado

[Ayuda](#)